大朗镇“1·7”一般道路交通事故调查报告

2019年1月7日，在东莞市大朗镇犀牛陂大冚二区路段发生一起轻型厢式货车与行人碰撞的道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失约90万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故发生后，东莞市人民政府依法成立了由大朗镇党委委员、公安分局局长刘茂军任组长，公安分局、交通分局、安全监管分局、监察室、总工会和交警大队等单位派员组成的大朗镇“1?7”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）负责本次事故调查工作，同时邀请了车辆所属政府派员参加调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，基本查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆及相关人员情况

1、事故车辆情况

粤B0W9E0轻型厢式货车，车身颜色：蓝色，品牌型号：福田牌BJ5043XXY-N1，车辆识别代码：LVBV3JBB3FE188965，使用性质:货运，初次登记日期：2015年11月26日，检验有效期至2019年11月，强制报废期止2030年11月26日，总质量：4495KG，核定载质量：1495KG，核定载人数3人。该车于2015年12月2日在深圳市交通运输委员会取得《中华人民共和国道路运输证》，道路运输证号：粤交运管深字002652244号，有效期为2019年10月31日，该车所有人：深圳市明轩达投资发展有限公司，车辆登记住所：广东省深圳市宝安区福永街道怀德社区咸田三区富德大厦415室，该车实际支配人：包强洪。事发时，该车上只有包强洪一人，并未载货。经查询，该车上年度两次维护和保养日期分别为：2018年4月16日和2018年10月11日，维修内容为：四轮保养和调刹车，维修单位：广森一站式服务。综合性能检测日期为：2018年10月11日，检测评定单位：深圳市桔洲汽车技术性能检测有限公司。

该车购有道路交通事故强制责任险和机动车商业保险，投保公司：富德财产保险股份有限公司深圳分公司，强制险保险单号：602060008012018000224 7，商业险保单号：602060008122018000247 9，有效期至2019年11月18日。

该车购有机动车综合商业保险，内含第三者责任保险、车上人员责任保险（司机）和车上人员责任保险（乘客），保险金额分别为1000000元、50000元和50000元/座×2座，投保公司：富德财产保险股份有限公司，保险单号：602060008122018000247 9，有效期至2019年11月18日。

经查，该车近三年无事故记录，有8条非现场违法信息记录，4条现场违法信息记录,以上记录均已处理完毕。

2、事故涉及人员基本情况

（1）轻型厢式货车驾驶员情况。包强洪，男，35岁，住址：　　，身份证号：　　，持C1型机动车驾驶证（档案编号：210659003906）和道路运输从业人员从业资格证（从业资格类别：货运驾驶员，有效期至：2023年11月06日），符合驾驶轻型厢式货车条件。经查，包强洪近三年无事故记录，有9条违法信息记录，均已处理完毕。

（2）行人情况。罗浠彤，女，4岁，住址：　　，身份证号：　　。

（3）其他关联人员情况。罗阳光，男，37岁，住址：　　，身份证号：　　，与罗浠彤为父女关系。

罗青艳，女，37岁，住址：　　，身份证号：　　，与罗浠彤为母女关系。

（3）涉事单位与驾驶员关系。2016年4月11日，包强洪与深圳市明轩达投资发展有限公司签订粤B0W9E0轻型厢式货车挂靠合同，每年11月30日前按500元/年向该公司支付经营管理费。双方未签订劳动合同，该公司未为包强洪购买社保。在挂靠合同中，双方约定公司负有对已按时交清费用的车辆驾驶员进行管理，包括从业资格审核、安全教育与运营管理培训等责任，驾驶员负有主动配合公司进行车辆的年审、技术检测、安全检查、维护和主管部门年度审核的责任。

（二）涉事单位情况

粤B0W9E0轻型厢式货车所有人：深圳市明轩达投资发展有限公司（以下简称明轩公司），公司类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：郭安萍，成立日期：2013年8月8日，统一社会信用代码：91440300075812273J，住所：深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区永平二路2号永平二路2-3～2-4号。该公司于2017年8月21日在深圳市交通运输委员会取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》，道路运输经营许可证号：粤交运管许可深字440300166792号，证件有限期至2021年8月7日，经营范围：普通货运。

（三）事故现场情况

1、事故地点路况。事故现场位于东莞市大朗镇犀牛陂村大冚二区路段，道路为东西走向，东往大朗镇犀牛陂水厂路，西往大朗镇犀牛陂村旧区，混合道路，路宽为610cm,道路南侧有一片宽度为590cm水泥路面，视线良好。

2、天气情况。事发地点2019年1月7日15时30分阴天，视线良好，能见度良好。

3、痕迹情况。公安交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对粤B0W9E0轻型厢式货车是否与罗浠彤发生接触、碾压进行检验鉴定，该车第二轴左侧轮胎胎面与处于较低（如俯躺）的罗浠彤身份背侧发生过接触，证明该车左侧车轮与罗浠彤发生碾压。

4、车辆停靠位置。 包强洪驾驶粤B0W9E0轻型厢式货车，停靠在东莞市大朗镇犀牛陂村大冚二区阳光喷涂厂门口。

（四）检验鉴定情况

1、血液中乙醇（酒精）含量检验。公安交警部门在现场对包强洪进行呼气酒精检测，检验结果为0mg/100ml，未酒后驾驶。

2、毒品筛查。2019年1月7日20时30分许，公安交警部门对包强洪的尿液进行吗啡、甲基安非他明、氯胺酮检测，检测结果呈阴性。

3、车速司法鉴定。由于现场无监控视频、现场条件不足，无法对粤B0W9E0轻型厢式货车事发时车速进行鉴定。

4、车辆安全性能检验。公安交警部门委托东莞市广协鉴定评估有限公司对粤B0W9E0轻型厢式货车进行检验，得到如下鉴定结论：粤B0W9E0轻型厢式货车制动系统、转向系统均符合安全技术要求标准（合格），灯光系统（右前雾灯）不符合安全技术要求标准（不合格），未发现改装痕迹。

（五）事故伤亡情况及直接经济损失

1、死者情况。事故造成1人死亡，死者：罗浠彤，女，4岁，住址：　　，身份证号：　　。经法医检验，证实罗浠彤符合钝性暴力（如交通事故）致创伤性休克死亡。

2、直接经济损失。据统计，此次事故造成的直接经济损失约为人民币90万元。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2019年1月7日15时30分许，罗青艳叫其女儿罗浠彤去东莞市大朗镇犀牛陂村大冚二区阳光喷涂厂办公室玩，她去倒水给罗浠彤喝，包强洪驾驶粤B0W9E0轻型厢式货车，从深圳福永镇工厂装载货物到东莞市大朗镇犀牛陂村大冚二区阳光喷涂厂，在厂门口（马路边）卸完货后起步行驶过程中，左侧车轮与罗浠彤发生碾压。事故发生时包强洪并未察觉，便驾车离开现场。随后罗青艳出来寻找罗浠彤时，发现罗浠彤躺在工厂门口外，罗青艳马上叫其丈夫罗阳光打电话联系包强洪，罗阳光马上自行驾车送罗浠彤前去犀牛陂村门诊治疗。约3分钟后，包强洪驾车返回事故现场，包强洪立即与罗青艳前往犀牛陂村门诊，门诊医生说罗浠彤伤情太重，需立即送大朗医院。包强洪将肇事车辆停在门诊门口，罗阳光驾车载罗青艳、包强洪送罗浠彤前往大朗医院抢救，罗浠彤于2019年1月7日21时00分许经抢救无效死亡。

（二）事故应急救援处置情况及评估

2019年1月7日17时47分，大朗交警大队接当事人电话报警，称在东莞市大朗镇犀牛陂村大冚二区路段，一辆货车与行人发生碰撞，造成行人受伤。接报后，17时52分卢树球副大队长、叶伟勋副中队长带领值班民警黄毅斌、徐巧生立即赶赴大朗医院了解情况，并于19时12分到达事故现场，开展安全防护、现场勘查、调查取证、应急救援等各项工作。19时40分，事故现场处置完毕，暂扣肇事车辆1台。

2019年1月8日，包强洪与深圳市明轩达投资发展有限公司取得联系，该公司了解事故基本情况后积极配合有关部门进行事故调查工作及相关善后工作。

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）事故善后处理

事故发生后，公安交警部门成立事故善后处理工作小组，全力做好死者家属安抚工作，死者罗浠彤于2019年1月28日在东莞市殡仪馆火化，事故善后维稳工作有序开展。死者家属情绪平稳，未出现过激言行。2019年1月21日，东莞市公安局交通警察支队大朗大队出具道路交通事故认定书，认定当事人包强洪负此事故全部责任。

三、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，对事故现场进行了勘查，收集和掌握了大量的第一手材料,基本查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

包强洪驾驶机动车驶入道路时，未仔细检查车周边情况，未确保安全通行，是造成事故的直接原因。

（二）事故性质

经调查认定，东莞市大朗镇“1?7”一般道路交通事故是一起一般经营性道路交通责任事故。

四、相关单位履职情况

1、东莞市公安局交通警察支队大朗大队。作为事故辖区道路交通管理执行机关，在市交警支队的指导下依法对辖区道路交通实行统一管理，负责查处各类交通安全违法行为，维护辖区道路交通秩序。该大队2018年以抓管理、抓整治、抓落实，来改善辖区道路交通环境，在此期间共查处了交通违法行为120758宗，暂扣机动车14868辆，查处货车超载348宗，车辆违停42315宗。2018年，大队共开展交通安全教育讲座60余次，悬挂宣传标语50余条，派发宣传资料2.2万余份，受教育人数达5万人次以上。综上，东莞市公安局交通警察支队大朗大队已履职到位。

2、东莞市交通运输局大朗分局。作为事故辖区道路运输主管部门，该分局强化对货运物流企业的安全生产检查，检查货运企业3个100%落实情况，检查企业安全生产管理制度，企业车辆及从业人员管理以及GPS监管落实情况。2018年以来，共检查物流园区4个次，检查货运企业60家次，检查货运车辆200辆次，发现一般安全隐患12处，发出整改通知书12份，有效完成整改12宗。综上，东莞市交通运输局大朗分局已履职到位。

3、深圳市明轩达投资发展有限公司。作为肇事轻型厢式货车粤B0W9E0的所属单位，主要履职情况及存在问题如下：1、建立安全生产管理制度情况：根据调查，该公司按照有关规定建立安全生产责任制及安全生产监督检查制度，明确了各岗位的职责与责任范围；制定了安全生产目标考核与奖惩制度，成立考核领导小组，制定明确的考核指标；制定了事故处理应急预案及道路运输应急预案，成立了应急救援领导小组；建立了安全生产教育和培训计划和安全生产业务操作规程，每月会组织管理人员和驾驶员进行安全培训学习，要求驾驶员熟练在出车前、运输时及运输过程结束后的作业要求，掌握岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施；2、道路运输经营情况：根据调查发现，该公司依法取得了主管部门的许可；使用符合国家规定标准的车辆从事道路运输经营；未发现使用报废、擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营；2019年1月7日事故发生时，包强洪驾驶的粤B0W9E0轻型厢式货车灯光系统（右前雾灯）不符合安全技术要求标准（不合格），该公司未认真落实车辆技术管理制度，对货运车辆疏于管理，对车辆的检查工作不到位，没有及时排除车辆隐患；3、加强货运车辆及货运经营管理情况：根据调查发现，该公司建立和完善了货运车辆技术档案和管理档案，并妥善保管相关资料；能按照《道路运输经营许可证》核定的经营范围从事货物运输经营；每月定期组织从业人员进行安全、职业道德教育和业务知识培训；4、严格落实车辆动态管理情况：根据调查发现，该公司日常工作中，基本上能依法对所属道路运输车辆和驾驶员运行过程进行实时监控和管理，建立GPS监控管理制度，规范动态监控工作；监控员实行轮流值班制度，加强日常维护和管理。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路运输条例》等有关规定，建议对东莞市大朗镇“1?7”一般道路交通事故有关责任人员及单位作如下处理：

（一）建议移交司法机关处理人员

包强洪，粤B0W9E0号轻型厢式货车驾驶人，驾驶安全设施不全的机动车驶入道路时，未确保安全通行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条和第三十八条之规定，对事故发生负有责任。建议以涉嫌交通肇事罪移交司法机关追究其刑事责任。

包强洪因涉嫌交通肇事罪于2019年1月8日被羁押在东莞市第二看守所。

（二）其他处理建议

深圳市明轩达投资发展有限公司未认真落实安全生产主体责任与车辆技术管理制度，对货运车辆疏于管理，对车辆的检查工作不细致，没有及时排除车辆隐患，非法出租道路运输许可证件，建议由深圳市交通运输局（原深圳市港航和货运交通管理局）依法对深圳市明轩达投资发展有限公司进行处理。

（三）其他法律责任

与事故有关民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

六、事故防范和整改措施

东莞市大朗镇政府及交通、应急管理（原安全监管）、公安交警等职能部门应当认真汲取此次事故教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，加强道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）加大监管力度，严厉打击违法行为

公安交警和交通运输部门要进一步加强针对治超路段以及其他各类道路的巡逻管控，加大对客车、货车、危化品车、校车等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法占道行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。要依托治超站、交警执法站、交通安全服务站，对重型货车、牵引车实行抽查，重点检查重型货车、挂车非法改装，尾灯不亮、违规安装后射灯等问题。超限超载的，一律引导至治超站点，积极配合交通运输部门依法处理。

（二）落实主体责任，加强安全生产工作

交通运输、应急管理（原安全监管）、公安交警部门要组织人员深入辖区客货运输企业、站场与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责任书，推动辖区客货运输企业、站场严格落实交通安全主体责任，切实加强安全生产工作。各运输企业要按照安全生产有关法律、法规和标准、规范要求，认真落实企业安全生产主体责任，切实加强安全生产工作。一是要积极配合政府职能部门签订安全生产责任书，自觉落实企业各层级人员的责任，严格按照法律法规的要求对车辆进行管理，确保超限超载、逾期未检验等车辆不出厂、不出站；二是要自觉接受监管部门依法实施的监督检查，并按要求提供有关情况和资料；三是要强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务；四是在制定有关管理制度和操作规程之后，要建立完善日常考评和检查机制，重点是督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）加大宣传力度，增强安全警示意识

政府及公安交警、交通等职能部门要充分利用双微平台、省、市主流报纸、电视、交通安全宣传刊物门户网站对终生禁驾人员、多次违法重点车辆、交通安全主体责任不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重点驾驶人安全警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提高驾驶人的安全意识，努力营造良好的道路交通安全环境。

大朗镇“1?7”一般道路交通事故调查组

2019年4月29日

扫一扫在手机打开当前页

机关

版权声明 | 联系我们 | 网站地图

主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800

公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号

技术支持：开普云

政府网站找错

-友情链接-